

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 610/2543

บริษัท โชคชัยทรัพย์ทวี จำกัด
บริษัท ปัฐวิกรณ์ จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 264

โจทก์ฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยและเรียกค่าเสียหาย หากโจทก์ชนะคดีโจทก์จะได้เงินค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดของจำเลย ไม่ได้ฟ้องเรียกเอาเงินค่าเช่าอาคาร สิ่งปลูกสร้าง หาบเร่ แผงลอย บนที่ดินพิพาทแต่อย่างใด จึงไม่มีประเด็นข้อพิพาทว่า ค่าเช่าอาคาร สิ่งปลูกสร้าง หาบเร่ แผงลอย บนที่ดินควรจะเป็นของโจทก์หรือของจำเลย จึงไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 ที่โจทก์จะขอให้ห้ามจำเลยเก็บค่าเช่าและขอให้ศาลตั้งบุคคลอื่นไปเก็บค่าเช่าและดูแลกิจการแทน

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 3316, 1367, 40846, 43031 ตำบลคลองกุ่ม อำเภอบางกะปิ จังหวัดพระนคร จำเลยทั้งสองและบริวารบุกรุกเข้าไปปลูกสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างให้บุคคลภายนอกเช่า ขอให้พิพากษาห้ามจำเลยทั้งสองเก็บค่าเช่าอาคารสิ่งปลูกสร้างและหาบเร่แผงลอยจากผู้เช่านับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป ให้จำเลยทั้งสองและบริวารขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากที่ดินดังกล่าวของโจทก์ หรือให้จำเลยทั้งสองรื้อถอนอาคาร สิ่งปลูกสร้างและแผงลอยพร้อมขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากที่ดินดังกล่าวของโจทก์และให้จำเลยทั้งสองปรับ

สภาพที่ดินของโจทก์ให้อยู่ในสภาพเดิม หากจำเลยทั้งสองไม่รื้อถอนให้โจทก์รื้อถอน โดยจำเลยทั้งสองออกค่าใช้จ่าย และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์วันละ 1,000,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสองจะขนย้ายทรัพย์สินและบิรวารออกจากที่ดินของโจทก์หรือจนกว่าจำเลยทั้งสองจะรื้อถอนอาคาร สิ่งปลูกสร้างและแผงลอย พร้อมขนย้ายทรัพย์สินและบิรวารออกจากที่ดินของโจทก์และปรับที่ดินของโจทก์ให้อยู่ในสภาพเดิมเสร็จสิ้น

จำเลยทั้งสองให้การ ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น โจทก์ยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา ขอให้มีคำสั่งห้ามจำเลยทั้งสองเก็บเงินค่าเช่าอาคาร สิ่งปลูกสร้าง หาบเร่ แผงลอย บนที่ดินของโจทก์ และห้ามจำเลยทั้งสองกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินของโจทก์และมีคำสั่งตั้งเจ้าพนักงานศาลหรือบุคคลอื่นที่ศาลเห็นสมควรไปเก็บเงินค่าเช่าและดูแลกิจการต่าง ๆ บนที่ดินของโจทก์ในระหว่างการพิจารณาของศาลไป จนกว่าคดีจะถึงที่สุดหรือศาลเห็นสมควรซึ่งไม่ทำให้จำเลยทั้งสองได้รับความเสียหาย

จำเลยทั้งสองยื่นคำคัดค้านว่า จำเลยทั้งสองเป็นเจ้าของและดำเนินกิจการตลาด ขอให้ยกคำร้องขอ

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งห้ามจำเลยทั้งสองเก็บเงินค่าเช่าอาคาร สิ่งปลูกสร้าง หาบเร่ แผงลอย บนที่ดินพิพาท ห้ามจำเลยทั้งสองเกี่ยวข้องกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท ให้โจทก์เป็นผู้เก็บเงินค่าเช่า ทำบัญชี แล้วนำมาวางต่อศาลพร้อมกับแสดงบัญชีเป็นรายเดือนทุกเดือน และให้โจทก์ดูแลกิจการต่าง ๆ บนที่ดินพิพาทระหว่างพิจารณาจนกว่าศาลจะเห็นสมควรสั่งเป็นอย่างอื่น

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องขอ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาของโจทก์แยกพิจารณาได้เป็น 2 กรณี คือ ขอให้ห้ามจำเลยทั้งสองเข้าไปปลูกสร้างอาคารในที่ดินของโจทก์ ประกาศให้เข้าที่ดินของโจทก์มากขึ้น โดยให้จำเลยทั้งสองหยุดกระทำการดังกล่าวกรณีหนึ่ง และขอให้ห้ามจำเลยทั้งสองเก็บเงินค่าเช่าอาคาร สิ่งปลูกสร้าง หาบเร่ แผงลอย บนที่ดินโจทก์ และให้มีคำสั่งตั้งเจ้าพนักงานศาลหรือบุคคลอื่นที่ศาลเห็นสมควรไปเก็บค่าเช่าและดูแลกิจการต่าง ๆ บนที่ดินของโจทก์อีกกรณีหนึ่งเห็นว่า โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาท จำเลยทั้งสองและบริวารบุกรุกเข้าไปปลูกสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างโดยไม่มีสิทธิและไม่ได้รับความยินยอมจากโจทก์ ขอให้พิพากษาว่าอาคารสิ่งปลูกสร้าง แผงลอยเป็นส่วนควบของที่ดินพิพาท และตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ห้ามจำเลยทั้งสองและบริวารเข้าเกี่ยวข้องกระทำการใด ๆ บนที่ดินพิพาทหรือพิพากษาให้จำเลยทั้งสองรื้อถอนอาคาร สิ่งปลูกสร้างและแผงลอยพร้อมขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากที่ดินพิพาทของโจทก์ คำขอในกรณีแรกของโจทก์ที่ขอให้ห้ามจำเลยทั้งสองเข้าปลูกไปสร้างอาคารในที่ดินของโจทก์ และประกาศให้เข้าที่ดินของโจทก์มากขึ้นนั้น เป็นการขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามชั่วคราวมิให้จำเลยทั้งสองกระทำซ้ำหรือกระทำต่อไปซึ่งการละเมิดหรือการกระทำที่ถูกฟ้องร้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 254(2) ทางใต้สวนได้ความว่า จำเลยทั้งสองได้ทำการก่อสร้างปลาซ้าขึ้นใหม่ตามภาพถ่ายหมาย จ.11 จำเลยรับว่ามีหนังสือของสำนักงานเขตบึงกุ่มให้จำเลยระงับการก่อสร้างดัดแปลงอาคาร จำนวน 3 หลัง เนื่องจากได้มีการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารจริง ดังนั้น จึงฟังได้ว่าคำฟ้องที่ผู้ขอยื่นและในโอกาสที่ยื่นคำขอนั้นมีเหตุสมควร มีเหตุเพียงพอที่จะนำวิธีคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษามาตามที่ยื่นนั้นมาใช้ได้ ส่วนที่โจทก์ขอให้ห้ามจำเลยทั้งสองเก็บ

เงินค่าเช่าอาคาร สิ่งปลูกสร้าง หาบเร่ แผงลอย บนที่ดินของโจทก์ และให้มีคำสั่งตั้ง
เจ้าพนักงานศาลหรือบุคคลอื่นที่ศาลเห็นสมควรไปเก็บค่าเช่าและดูแลกิจการแทนนั้น
เห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 ที่โจทก์อ้างเป็นหลักแห่ง
คำขอบัญญัติว่า นอกจากกรณีที่บัญญัติไว้ในมาตรา 253 และมาตรา 254 คู่ความ
ชอบที่จะยื่นคำขอต่อศาล เพื่อให้มีคำสั่งกำหนดวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้
ขอในระหว่างการพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามคำพิพากษา เช่น ให้นำทรัพย์สินหรือเงิน
ที่พิพาทมาวางต่อศาลหรือต่อบุคคลภายนอก หรือให้ตั้งผู้จัดการหรือผู้รักษาทรัพย์สิน
ของห้างร้านที่ทำการค้าที่พิพาท คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยทั้งสองและเรียกค่า
เสียหาย หากโจทก์ชนะคดีโจทก์จะได้เงินค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดของจำเลย
ทั้งสอง หากได้ฟ้องเรียกเอาเงินค่าเช่าอาคาร สิ่งปลูกสร้าง หาบเร่ แผงลอยบนที่ดิน
พิพาทแต่อย่างใดไม่ จึงไม่มีประเด็นข้อพิพาทว่า ค่าเช่าดังกล่าวควรจะเป็นของโจทก์
หรือของจำเลยทั้งสอง กรณีไม่ต้องด้วยบทบัญญัติแห่งมาตราดังกล่าว ส่วนที่โจทก์
ฎีกาว่า จำเลยทั้งสองไม่มีทรัพย์สินอื่น ศาลต้องใช้เวลาพิจารณาคดีหลายปีก่อนที่
โจทก์จะบังคับคดีเอาแก่จำเลยทั้งสองได้ หากไม่อนุญาตให้คุ้มครองชั่วคราวก่อน
พิพากษาจะทำให้โจทก์เสียหายหลายร้อยล้านบาท เพราะอาคารสิ่งปลูกสร้างที่จำเลย
ทั้งสองปลูกสร้างบนที่ดินพิพาทคงจะชำรุดทรุดโทรมไปเป็นจำนวนมาก หากได้เป็น
เพราะทรัพย์สินที่พิพาทหรือทรัพย์สินของจำเลยทั้งสองนั้นมีพฤติการณ์ว่าจะมีการก
กระทำไปเปลี่ยนไปเปล่าหรือบุบสลายหรือโอนไปยังผู้อื่นอันพอจะแปลได้ว่าโจทก์ขอให้
ยึดทรัพย์สินของจำเลยทั้งสองไว้ก่อนพิพากษา จึงไม่มีเหตุเพียงพอที่จะนำวิธี
คุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษามาที่ขอนั้นมาใช้ได้ ฎีกาโจทก์ฟังขึ้นบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า ห้ามจำเลยทั้งสองทำการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง
ใด ๆ บนที่ดินพิพาทจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ให้ออกหมายห้ามไปยังจำเลยทั้ง
สองเมื่อโจทก์ได้นำเงินมาวางศาลจำนวน 200,000 บาท เพื่อการชำระค่าสินไหม

ทดแทนซึ่งจำเลยทั้งสองอาจได้รับ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์

(ผล อนุวัตินิติการ-พิชิต คำแฝง-สมศักดิ์ เทวรักษ์กุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>